

Nr. 276 Vermerk des Staatssekretärs Lammers über Entscheidungen des Reichskanzlers zur Frage der Auslegung und Durchführung des Reichskonkordats. 18. Dezember 1933

R 43 II/176, S. 223–225

Beginn:

Beginn:

Staatssekretär Pfundtner (Reichsministerium des Innern) rief heute bei mir an und teilte folgendes mit:

Ministerialdirektor Dr. Buttmann hatte heute in Rom eine Aussprache mit dem Kardinal-Staatssekretär Pacelli¹⁾). Pacelli erklärte, daß der Papst²⁾) eine Botschaft für Weihnachten vorbereite und nicht umhin können werde, in dieser Botschaft auf das mit dem Deutschen Reich abgeschlossene Konkordat einzugehen. Es wird eine Note von uns erwartet, die sich über folgende Punkte ausspricht:

– 1.

Es wird eine allgemeine Erklärung von der Deutschen Reichsregierung erwartet dahin, daß die von der Kurie gewünschten Auslegungen des Konkordats³⁾) in einer demnächst stattfindenden Besprechung erörtert werden;

– 2.

eine Erklärung dahin, daß nach etwaiger Aufhebung der deutschen Länder in der Zwischenzeit bis zum Abschluß eines neuen Reichskonkordats die finanziellen Verpflichtungen der Länder aus den von der Kurie mit den Ländern abgeschlossenen Konkordaten⁴⁾) vom Deutschen Reich weiter erfüllt würden;

– 3.

eine Erklärung dahin, daß gegen die Besetzung des freien Bischofsstuhls in Berlin mit dem Bischof Mahrens⁵⁾) in Hildesheim keine Bedenken beständen (Ministerpräsident Göring soll solche erhoben haben)⁶⁾);

– 4.

1) Hierüber eine von Buttmann an den RAM übermittelte undatierte Aufzeichnung in ADAP, Serie C, Bd. II,1, Nr. 133.

2) Pius XI.

3) Vgl. Dok. Nr. 275.

4) Die Konkordate mit Bayern (1924), Preußen (1929) und Baden (1932). Preußen hatte sich durch sein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl vom 14. 6. 29 (Pr. Gesetzsammlung, S. 151, 154) zu jährlichen „Staatsleistungen“ an die Diözesen und Diözesananstalten in Höhe von 2,8 Mio RM verpflichtet.

5) Richtig: Bares.

6) Zu den Bedenken Görings s. die Aufzeichnung des Vortr. LegR Menshausen vom 24. 11. 33 in ADAP, Serie C, Bd. II,1, Nr. 85. – Über die Angelegenheit Bares vermerkte Wienstein unter dem 19. 12. für den StSRkei: Das Domkapitel zur Heiligen Hedwig (Berlin) habe mit Schreiben an den RK vom 14. 12. gebeten, die Frage der Nachfolge des verstorbenen Bischofs Schreiber baldmöglichst erledigen zu wollen, und darauf hingewiesen, daß es der PrStReg. bereits am 27. 10. 33 den Namen des zum Nachfolger des Verstorbenen gewählten Kandidaten in der Person des Bischofs von Hildesheim, Nicolaus Bares, mitgeteilt habe. Wie er, Wienstein, von MinR Conrad (RIMin.) erfahren habe, „hat Herr Ministerialdirektor Buttmann in Rom telephonisch die Weisung erhalten, zu erklären, daß von der Reichsregierung keine Bedenken gegen die Person des Bischofs Bares [...] zu erheben seien, sofern die Preußische Staatsregierung zustimme“. Schließlich habe das PrStMin. hierzu mitgeteilt, „daß der Preußische Ministerpräsident nach Rücksprache mit Herrn Kultusminister Rust sich nunmehr dahin schlüssig geworden sei, daß er der Person des Bischofs Bares zustimme. Eine schriftliche Nachricht an das Domkapitel zur Heiligen Hedwig soll heute oder morgen (19. oder 20. 12.) vom Preußischen Staatsministerium herausgehen.“ (R 43 II/176, S. 215–216).

eine Bindung des Reichs dahin, daß der Kirche bei der Beurlaubung und Entlassung von Lehrern ein Mitwirkungsrecht zustehe;

– 5.

eine Erklärung, daß die Studierenden der katholischen Theologie vom SA- Dienst und Arbeitsdienst befreit seien und in diesen Organisationen höchstens zum Samariterdienst herangezogen werden könnten.

Staatssekretär Pfundtner erbat eine Erklärung des Herrn Reichskanzlers hierzu und stellte allgemein die Frage, ob Ministerialdirektor Buttman überhaup eine Note überreichen soll.

Ich habe dem Herrn Reichskanzler Vortrag gehalten und seine Entscheidung Herrn Staatssekretär Pfundtner übermittelt.

Die Entscheidung des Herrn Reichskanzlers hatte folgenden Inhalt:

Zu 1: Keine Bedenken.

Zu 2: Die Reichsregierung sei im Prinzip bereit, bei einer etwaigen Aufhebung der Länder bis zum Abschluß eines Reichskonkordats die finanziellen Verpflichtungen aus den von der Kurie mit den deutschen Ländern abgeschlossenen Konkordaten nach Möglichkeit weiter zu erfüllen. Dies dürfe aber kein Präjudiz für das kommende Reichskonkordat sein, m. a. W.: Aus der Bereitschaft des Reichs, die finanziellen Verpflichtungen aus den Länderkonkordaten zu erfüllen, dürfe kein Anspruch darauf hergeleitet werden, daß diese Verpflichtungen in ein künftiges Reichskonkordat übernommen würden⁷⁾.

L[ammers]

⁷⁾ Nach Ausweis der Reichskanzleiakten wurden durch Lammers nur diese beiden Entscheidungen des RK zu den Anfragen Buttmanns herbeigeführt. Angesichts der Tatsache, daß StS Pfundtner, wie Menshausen in einer Aufzeichnung vom 18. 12. (ADAP, Serie C, Bd. II,1, Nr. 134) vermerkte, „von dem Herrn Reichskanzler angewiesen“ wurde, zu allen fünf Anfragen Buttmanns „noch heute abend“ Stellungnahmen des RK (Wortlaut ebd.) nach Rom zu übermitteln, liegt (u. a.) die Vermutung nahe, daß Pfundtner sich nach seiner Fühlungnahme mit Lammers direkt an Hitler wandte und diesen schließlich zu den noch fehlenden Entscheidungen veranlassen konnte. Zum Fortgang s. Albrecht, Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der deutschen Reichsregierung, Bd. I, Dok. Nr. 12 ff.

Zitierhinweis

Nr. 276 Vermerk des Staatssekretärs Lammers über Entscheidungen des Reichskanzlers zur Frage der Auslegung und Durchführung des Reichskonkordats. 18. Dezember 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d276>